



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HEREDIA
COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

Expediente N° S01: 0536219/2016 (Conc. 1397) LTV-AP-FV-EM

DICTAMEN N° 52

BUENOS AIRES, 09 MAR 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0536219/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "FIRION INVESTMENTS, S.L.U. Y ACS, SERVICIOS Y CONCESIONES, S.L. S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25156 (CONC. 1397)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 24 de noviembre de 2016, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la adquisición indirecta del control exclusivo sobre la firma URBASER S.A. por parte de la empresa estatal CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. (en adelante "CECEP").
2. La transacción se estructura mediante la compraventa del 100% de las acciones en circulación y con derecho a voto de URBASER S.A. realizada por FIRION INVESTMENTS L.U. —un vehículo *holding* indirectamente controlado por CECEP—, ejecutada de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el «Contrato de Compraventa de las Acciones de URBASER» que fuera celebrado el día 15 de septiembre de 2016. La titular del paquete accionario transferido al cierre de la operación era la firma ACS SERVICIOS Y CONCESIONES S.L. (en adelante "ACS").
3. URBASER S.A. es la casa matriz de un grupo multinacional de origen español dedicado a la prestación de servicios urbanos y al diseño e implementación de soluciones medioambientales complejas. A través de numerosas subsidiarias, este grupo desarrolla en la República Argentina una amplia variedad de actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de carácter urbano; naturalmente, la operación notificada implicará la adquisición del control exclusivo por parte de CECEP sobre todas estas afiliadas.

El cierre de la transacción tuvo lugar el día 7 de diciembre de 2016, conforme surge de los



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

documentos acompañados a fs. 773/792. La notificación de la operación se efectuó con anterioridad a la fecha de cierre.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte compradora

5. CECEP es una compañía estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central chino a través de una agencia gubernamental conocida como «Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado» (en adelante "SASAC"¹). La firma desarrolla —directamente y a través de subsidiarias— actividades relacionadas con la provisión de soluciones medioambientales de diversa complejidad, tales como la conservación de energía y la reducción de emisiones.
6. FIRION INVESTMENTS S.L.U. (en adelante "FIRION"), es una sociedad *holding* de CECEP, constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino de España. FIRION es un vehículo jurídico específicamente creado a los fines de implementar la adquisición de URBASER S.A.
7. CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (en adelante "SINOPEC") es también una compañía de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. SINOPEC concentra su actividad en las industrias petrolera y petroquímica. En relación con la República Argentina, SINOPEC adquirió —a fines del año 2012— los activos petrolíferos de la firma OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION; la compañía también exporta máquinas perforadoras al país desde mayo de 2014. Asimismo, SINOPEC opera una serie de yacimientos petrolíferos ubicados en la República Argentina, a través de su filial INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION CORPORATION.
8. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (en adelante "CNOOC") es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. La firma se focaliza en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y venta de petróleo crudo y de gas natural. En la República Argentina, CNOOC es titular de acciones que representan el 50% del capital social de BRIDAS CORPORATION.
9. SINOCHEM es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular

¹ "SASAC" son las siglas en inglés de «State-owned Supervision and Administration Commission of the State Council».



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. La compañía participa activamente en negocios vinculados a la agricultura, energía, químicos, bienes inmuebles y servicios financieros. En la República Argentina, SINOCHEN participa en el negocio de pesticidas a través de su filial SINOCHEN AGRO CO. LTD.

10. GRUPO FAW es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. La firma se focaliza en la producción de automóviles para transporte de pasajeros, camiones comerciales, colectivos y automóviles. En lo relativo a la República Argentina, la compañía exporta al país motores diésel, a través de su filial FAW JIEFANG AUTOMOTIVE CO., LTD. WUXI.
11. CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (en adelante "CNPC"), es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. La compañía se dedica principalmente a la producción de gas y petróleo, a la provisión de servicios en yacimientos petrolíferos y también posee participación en la producción y suministro de productos plásticos, incluidos el polietileno. En la República Argentina, CNPC ha comenzado su participación en una tubería de gas natural proyectada en la Provincia de Córdoba, a través de su filial CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU.
12. CHINA NATIONAL TIRE & RUBBER CO. (en adelante "CNRC") es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. La firma se focaliza en investigación, desarrollo, producción y distribución de neumáticos, productos de caucho y otros productos derivados del mismo. Los productos principales de CNRC incluyen equipos originales y neumáticos de repuesto para vehículos de tránsito pesado y de transporte de pasajeros.
13. CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT (en adelante "CNCE") es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. La actividad de CNCE abarca la manufactura y venta de maquinaria de producción de químicos y caucho, partes de automóviles, construcción y reparación de buques y la prestación de servicios de ingeniería y comercio.
14. COFCO CORPORATION (en adelante "COFCO") es también una empresa de propiedad estatal perteneciente a la República Popular de China y es gestionada por el Gobierno Central de dicho país a través de la SASAC. Las actividades desarrolladas por COFCO incluyen el suministro de productos agrícolas, cereales y derivados del petróleo. La compañía presta también



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

servicios financieros para asistir el desarrollo agrícola y se especializa en una gama de servicios financieros como fideicomisos, gestión de fondos futuros, seguros, consultoría sobre control de riesgos, servicios bancarios y administración de fondos. A nivel local, una subsidiaria de COFCO —COFCO AGRI— provee soluciones en el campo de granos, oleaginosas y sub-productos, tanto nacionales como internacionales.

I.2.2. Por la parte vendedora

15. ACS es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino de España. Su único accionista al cierre de la transacción era la firma ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.

I.2.3. El Objeto

16. URBASER S.A. (en adelante "URBASER") es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino de España. El grupo empresarial liderado por URBASER opera a nivel global y sus unidades de negocios pueden subdividirse en limpieza urbana, construcción y explotación de plantas de tratamiento y eliminación de residuos, recogida y tratamiento de residuos industriales y hospitalarios, recolección, tratamiento y regeneración de aceites usados, instalaciones de recuperación de energía, plantas de co-generación y gestión de ciclo del agua. Su accionista controlante al momento del cierre de la transacción era ACS.
17. URBASER ARGENTINA S.A. (en adelante "URBASER ARG"), es una sociedad holding de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, y sirve de vehículo jurídico para la adquisición y administración de participaciones sociales.
18. SERVICIOS DE AGUAS DE MISIONES S.A. es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma presta servicios relacionados con la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Misiones —específicamente en las ciudades de Posadas y Garupá. Los servicios prestados incluyen la captación, tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de agua potable, y la recolección, tratamiento, transporte, disposición y comercialización de los residuos resultantes del proceso.
19. TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I Y F (en adelante "TOSA"), es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La actividad principal de TOSA consiste en la recolección y disposición final de residuos en las Municipalidades de Vicente López, San Fernando y Tigre —localidades ubicadas en la Provincia



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

de Buenos Aires.

20. URBASER S.A. SUCURSAL ARGENTINA es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma presta todo tipo de servicios públicos y privados de carácter urbano, entre los que se incluyen el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de obras civiles e instalaciones.
21. VERDE Y URBANO S.A. es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma presta un abanico de servicios de carácter urbano, como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano, de redes de riego y de sistemas de provisión de agua potable, de redes de desagües pluviales y cloacales, entre otros relacionados.
22. VERDE INTEGRAL S.A. es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La compañía presta una amplia variedad de servicios de carácter urbano, como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano, de redes de riego y de sistemas de provisión de agua potable, de redes de desagües pluviales y cloacales, entre otros relacionados.
23. TIERRAS CATAMARQUEÑAS S.A. es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La compañía se encuentra activa en el negocio de cultivo de viñedos y olivos.
24. RÍO BRAVO S.A. es una filial de URBASER, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La actividad económica de la compañía se focaliza en el negocio de la forestación.
25. Asimismo, y en aras de cumplimentar los requisitos de admisibilidad formal e idoneidad técnica establece la normativa general y especial que rige a la contratación pública en la República Argentina, ciertas filiales de URBASER han conformado múltiples Uniones Transitorias de Empresas (UTES) a los fines de presentarse en procedimientos de licitación pública llevados a cabo por distintas jurisdicciones provinciales y municipales.
26. URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE URBAFE"), ofrece servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de calles de la ciudad de Santa Fe, otorgados mediante licitación pública por la Municipalidad de Santa Fe. Las sociedades participantes en el contrato son URBASER ARG y TOSA en forma proporcional.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

27. URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE PLUBA"), ha sido creada específicamente para prestar servicios de mantenimiento y limpieza de red pluvial en la Municipalidad de Vicente López. Desde el año 2008 y hasta la actualidad, UTE PLUBA resultó adjudicataria en distintas licitaciones públicas realizadas por dicha municipalidad para la prestación de servicios de limpieza. Las sociedades participantes en el contrato son URBASER ARG, con el 60% del mismo, y TOSA, con el 40% restante.
28. URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE URBASUR"), fue creada con el objeto de presentarse a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/13, convocada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 7 de noviembre de 2013, UTE URBASUR 2 resultó adjudicataria del contrato para la prestación del servicio público de higiene urbana. Las sociedades participantes en el contrato son TOSA, con el 70% del mismo, y URBASER ARG, con el 30% restante.
29. URBASER ARGENTINA -UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE URBASER ARG"), fue creada en el año 2000 con el objeto de celebrar un contrato con la Municipalidad de Morón en el contexto de la Licitación Pública N° 5/00. Los servicios requeridos incluyen la recolección de residuos domiciliarios, barrido manual y mecánico, limpieza de calzada y vía pública. Las sociedades participantes en el contrato son TOSA, con el 85% del mismo, y URBASER ARG, con el 15% restante.
30. Por último, las partes han informado la existencia de Uniones Transitorias de Empresas en las cuales participan firmas que no integran el grupo empresarial encabezado por URBASER. Las compañías en cuestión son SEOB S.A. y ASHIRA S.A. —ambas empresas constituidas y existentes de conformidad con las leyes de la República Argentina.
31. URBASER ARGENTINA S.A. -TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. Y SEOB S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE ARBOLADO 1"), fue adjudicataria en la Licitación Pública Nacional N° 02-2005 convenida por la Ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento integral del arbolado público de la ciudad. La prestación de servicios finalizó en agosto de 2011, en virtud de que la Ciudad de Buenos Aires convocó a una nueva licitación pública. Las sociedades participantes son TOSA, con el 41% del mismo, SEOB S.A., cuya participación asciende al 40% del contrato, y URBASER ARG, con el 19% restante.
32. URBASER ARGENTINA S.A. -TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. Y SEOB S.A.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE ARBOLADO 2"), fue creada con el objeto de presentarse a la Licitación Pública Nacional N° 1421/2010 para la prestación de servicios de mantenimiento del arbolado público de la ciudad y servicios conexos, y resultó adjudicataria de la misma. La prestación de servicios finalizó en marzo de 2015 dado que la Ciudad de Buenos Aires convocó una nueva licitación pública. Las sociedades participantes en el contrato son URBASER ARG, con el 55% del mismo, SEOB S.A., cuya participación asciende al 40% del contrato, y TOSA, con el 5% restante.

33. URBASER ARGENTINA S.A. – SEOB S.A. – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE ARBOLADO 3"), fue creada con el objeto de presentarse a la Licitación Pública Nacional N°391262/2015, convocada por la Ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento del arbolado público de la ciudad. Las sociedades participantes en el contrato son URBASER ARG, con el 60% del mismo, y SEOB S.A., con el 40% restante.
34. URBASER ARGENTINA S.A. –TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. Y SEOB S.A. – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE ESPACIOS VERDES 1"), resultó adjudicataria en marzo de 2005 en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 03-2004, convocada por la Ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento de espacios verdes, corte de césped y servicios conexos. Si bien la prestación de servicios finalizó en marzo de 2012, el servicio de la limpieza de los márgenes del Riachuelo se prestó hasta el año 2013. Las sociedades participantes en el contrato son TOSA, con el 55% del mismo, SEOB S.A., cuya participación asciende al 40% del contrato, y URBASER ARG, con el 5% restante.
35. URBASER ARGENTINA S.A. –TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F. Y SEOB S.A. – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE ESPACIOS VERDES 2"), fue creada en el año 2011 con el objeto de presentarse en la Licitación Pública Nacional e Internacional N°248/2011 convocada por la Ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento de espacios verdes, corte de césped y servicios conexos. El contrato fue celebrado en marzo de 2012 y finalizó en abril de 2015. Las sociedades participantes en el contrato son URBASER ARG, con el 55% del mismo, SEOB S.A., cuya participación asciende al 40% del contrato, y TOSA, con el 5% restante.
36. URBASER ARGENTINA S.A. Y SEOB S.A. – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE ESPACIOS VERDES 3") resultó adjudicataria en cuatro licitaciones públicas convocadas por la Ciudad de Buenos Aires: (i) Licitación Pública Nacional N° 1216/2014 para la prestación del servicio de limpieza del Margen del Río de la Plata en la extensión del camino de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALEBIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

Sirga; (ii) Licitación Pública Nacional N°1217/2014 para la prestación del servicio de limpieza del Margen del Riachuelo en la extensión del camino de Sirga; (iii) Licitación Pública Nacional N°1440/2014 para la prestación del servicio de mantenimiento comunal y sostenible de los espacios verdes; y (iv) Licitación Pública Nacional N°1463/2014 para la prestación del servicio de mantenimiento integral de las áreas verdes. Las sociedades participantes en el contrato son URBASER ARG, con el 60% del mismo, y SEOB S.A., con el 40% restante.

37. TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. Y F – ASHIRA S.A. - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (en adelante "UTE URBASUR 2"), fue creada en el año 2003 y ha participado en distintas licitaciones. Las partes informan que "...su objeto social finalizó en septiembre de 2014..." y que UTE URBASUR 2 "...permanece como una compañía residual". Las sociedades participantes en el contrato son TOSA, con el 70% del mismo, y ASHIRA S.A., con el 30% restante.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

38. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
39. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
40. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

41. El día 24 de noviembre de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
42. El día 5 de diciembre de 2016 y tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, realizando observaciones al Formulario F1 acompañado, y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 24 de noviembre de 2016 y que hasta tanto



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 5 de diciembre de 2016.

43. Finalmente, con fecha 16 de febrero de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

IV.1. Naturaleza de la operación

44. De acuerdo con lo indicado en el Apartado I.2, las actividades desarrolladas por CECEP y por URBASER —la compañía *target* de la operación notificada—, no manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical a nivel local.
45. Sin embargo, el carácter de «empresa estatal» que reviste CECEP vuelve necesario efectuar una serie de precisiones acerca del gobierno corporativo que se ejerce sobre este tipo de compañías.
46. Esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha considerado a las denominadas «Sociedades de Estado» —al menos aquellas constituidas y reguladas de acuerdo a Ley de Sociedades china— como propiedad de la República Popular China².
47. En la misma línea, esta Comisión Nacional ha especificado que el organismo que representa al Estado chino en las Sociedades de Estado es la «Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado». Esta agencia gubernamental posee amplias facultades de monitoreo y dirección sobre estas firmas, las cuales se configuran en auténticas herramientas de control por parte del gobierno chino.
48. En apoyo a esta posición pueden ser citadas las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular de China (particularmente la Sección 3 — Arts. 64 a 72); al momento de regular la forma en que se toman las resoluciones de mayor trascendencia en la vida societaria de las Sociedades de Estado —tales como la escisión, disolución, incremento o reducción del capital, nombramiento y remoción de directores y *management* gerencial, entre otras—, la normativa citada prescribe que estas siempre habrán de ser adoptadas por la mentada Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado.
49. Lo expuesto lleva a esta Comisión Nacional a concluir que CECEP debe ser considerada como

² Resolución N° 82 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, de fecha 30 de agosto de 2012.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

una integrante de esa unidad económica que constituyen aquellas Sociedades de Estado pertenecientes a la República Popular China que se encuentran nucleadas bajo la órbita de control de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado.³

50. Debe por lo tanto analizarse la vinculación de los mercados en los que están presentes las empresas estatales chinas en la República Argentina con los mercados en los que se encuentra activa la empresa objeto y sus subsidiarias en el país. En ese sentido, se concluye que no se presentan —a nivel local— relaciones horizontales, ni verticales, entre URBASER y sus subsidiarias con las empresas de propiedad del estado chino.
51. En conclusión, las actividades desarrolladas por los adquirentes y por la empresa objeto de la operación no manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical en los mercados afectados, como tampoco otros efectos de conglomerado que ameriten análisis por parte de esta Comisión Nacional.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

52. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados involucrados. Adicionalmente, analizadas las características de los productos y servicios comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias a la Competencia

53. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de un compromiso de no competencia, pactado en el Contrato de Compraventa de las Acciones de URBASER e identificado como «Cláusula 15.3 — Compromisos de Protección».
54. La estipulación está dirigida a ACS, sus controlantes y afiliadas, y ella dispone que —por un período de 30 meses a partir de la fecha del cierre de la transacción— estos se abstendrán de participar bajo cualquier modalidad en un «Negocio Competidor» dentro de los «Territorios

³ Este criterio es idéntico al adoptado por la Comisión Europea en EDF/CGN/NNB GROUP OF COMPANIES, (2016), Case M.7850.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

Protegidos»⁴.

55. En la misma cláusula —y por el mismo plazo de 30 meses—, ACS, sus controlantes y afiliadas asumen el compromiso de no ofrecer empleo "... a ninguna persona que hubiera sido empleada por cualquier Sociedad del Grupo para que ocupe un puesto de trabajo calificado o de gestión en cualquier momento durante el periodo de 12 meses que finalice en la Fecha de Cierre."
56. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
57. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas», las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
58. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2⁵.
59. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.

⁴ El vocablo «Negocio Competidor» es definido por las partes del «Contrato de Compraventa de Acciones de URBASER» de fecha 15 de septiembre de 2016 como "... cualquier negocio que compita con cualquier negocio que cualquier Sociedad del Grupo desarrolle en cualquier momento durante los 24 meses anteriores a la Fecha de Cierre, pero excluyendo cualquier negocio que el Vendedor o cualquier sociedad del Grupo del Vendedor durante los 24 meses previos a la Fecha de Cierre, siempre que al realizar tales actividades ni el Vendedor, ni ninguna sociedad del Grupo del Vendedor persiga ninguno de los contratos existentes, ni sus futuras renovaciones, de cualquier Sociedad del Grupo.", mientras que la acepción «Territorios Protegidos» es definida como "... todos los territorios en los que las Sociedades del Grupo hayan llevado a cabo cualquier Negocio Competidor durante los 24 meses anteriores a la Fecha de Cierre."

⁵ En dicha sentencia, la Cámara explica que "... la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato."



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

60. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
61. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
62. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.
63. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
64. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.
65. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido se ha expresado el fallo precitado⁶.
66. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que —en ese caso concreto— no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con

⁶ Causa 25.240/15/CA2.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora, siempre que se respeten los parámetros antes indicados.

67. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.
68. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora no tienen, por sí mismas, potencial agencia como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V. CONCLUSIONES

69. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
70. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre URBASER S.A. por parte de CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. (a través de un vehículo denominado FIRION INVESTMENT S.L.U.), a la firma ACS SERVICIOS Y CONCESIONES S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley Nº 25.156.
71. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0536219/2016 (CONC. 1397)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.10 09:55:44 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.10 09:55:45 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0536219/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1397)

VISTO el Expediente N° S01:0536219/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el 24 de noviembre de 2016, consiste en la adquisición indirecta del control exclusivo sobre la firma URBASER S.A. por parte de la firma CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIROMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. a la firma ACS SERVICIOS Y CONCESIONES, S.L.

Que la transacción se estructura mediante la compraventa del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones en circulación y con derecho a voto de la firma URBASER S.A. realizada por la firma FIRION INVESTMENTS, S.L.U., esta última controlada por la firma CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIROMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. a la firma ACS SERVICIOS Y CONCESIONES, S.L.

Que dicha transacción se produjo mediante el “Contrato de Compraventa de las Acciones de URBASER” celebrado el día 15 de septiembre de 2016.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 7 de diciembre de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 52 de fecha 9 de marzo de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición indirecta del control exclusivo sobre la firma URBASER S.A. por parte de la firma CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIROMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. a la firma ACS SERVICIOS Y CONCESIONES, S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición de la firma URBASER S.A. por parte de la firma FIRION INVESTMENTS, S.L.U., esta ultima controlada por la firma CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIROMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. a la firma ACS SERVICIOS Y CONCESIONES, S.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 52 de fecha 9 de marzo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-03418433-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.04.18 17:55:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.18 17:55:35 -03'00'